

عقد اتفاق

حق استغلال مخزن رقم (٣) داخل جراج اسفل المول التجارى بدار ضباط المدفعية

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف اول (مالك)

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها السيد اللواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر مدير المدفعية ورئيس مجلس إدارته.

٢- طرف ثانى (مستاجر)

شركة / العاشر للإستثمار العقارى والتوريدات العمومية والمقاولات ومقرها / ٣١ شارع حموده محمود أمام مدرسة الملك فهد / المنطقة الثامنة / مدينة نصر.

ويمثلها فى هذا العقد السيد / مازن منيب محمد تميم على
ويحمل رقم قومى / ٢٩٣٠٩٠١١٢٢٣٦٧٢ بصفته / مفوض بخطاب تفويض

تمهيد

حيث ان الطرف الاول يمتلك مخزن بالجراج اسفل المول التجارى بمساحه (٢١٥ م)

ولما كان الطرف الاول (دار المدفعية) ترغب فى ازدهار أنشطة الدار وتطويرها لاستمتاع رواد الدار وتحقيق النفع المادى وذلك باستخدام المساحة المبينة داخل الجراج لاستغلال مخزن وبعد قيام الطرف الثانى بعمل المعاينة اللازمة للموقع

يرغب الطرف الثانى فى استغلال مخزن بالجراج اسفل المول التجارى لمدة سنة واحدة وتجدد بموافقه الطرفان على ان يبدأ الإيجار اعتباراً من ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥ بغرض مخزن وإذ وأن الطرف الاول وهو احدى الوحدات العسكرية التى تصدر اليها التعليمات وأوامر عسكريه من شأنها صدرت ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ بنود هذا العقد فيعتبر صدور التعليمات والاوامر العسكريه نافذة على الطرفين فى خلال اسبوع من تاريخ صدور التعليمات مع علم الطرف الثانى بذلك وإذ يتمتع الطرفان بالأهليه القانونيه للتعاقد فقد اتفقت إرادتهما على بنود هذا العقد وهى كالاتى:

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق وأى مكاتبات متبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له .

البند الثانى

اتفق الطرف الاول (المالك) وبعد قبول الطرف الثانى على إستغلال مخزن بالجراج اسفل المول التجارى بدار ضباط المدفعية

(
طرف اول
التوقيع)

طرف ثانى
التوقيع (مازن منيب محمد)

البند الثالث

يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بأن يسدد للطرف الاول مبلغ ٣٣٠٠ جنيه (فقط ثلاثة الاف وثلاثمائة
بها لا غير) + (مبلغ ٥٥٠ جنيه) كهرباء وباجمالى مبلغ ٣٨٥٠ جنيه فقط (ثلاثة الاف وثمانمائة
خمسون جنيها لا غير) كإيجار شهرى على ان يدفع فى اليوم الخامس من كل شهر (وهذه القيمة غير
شاملة اى ضرائب)

٢- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بدفع مبلغ (٥٠ جنيه) على كل يوم تاخير كغرامه فى حالة عدم سداد
الاجار حسب الميعاد المتفق عليه ويقع على عاتق الطرف الثانى مسئوليته للتوريد للطرف الاول.

٣- يلتزم الطرف الثانى بسداد كافة الضرائب والرسوم خاصة موضوع التعاقد وكذا ضريبة القيمة المضافة
متى طلب منه ذلك وكذلك اى غرامات او نزاعات قضائية للجهات المختلفة كما يلتزم بعدم تجول العاملين
داخل الدار ودون ادنى مسئوليته على الطرف الاول .

٤- يلتزم الطرف الثانى بسداد تأمين وقدره ١٠ % من القيمة الاجارية السنوى والمقدر بمبلغ ٦٢٠ : جنيه
(فقط اربعة آلاف وستمائة وعشرون جنيها لا غير).

البند الرابع

١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بأن يستخدم العين موضوع العقد كنشاط كمخزن ولا يحق له تغيير
هذا النشاط وفى حالة مخالفه ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى إنذار.

٢- يلتزم الطرف الثانى بعدم استخدام العين موضوع العقد فى اى نشاط مخالف للنظام العام او الآداب
العامه او فى اى غرض مخالف للقانون او فى اى غرض غير الغرض المخصص فى العقد.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) اثناء استخدامه للنشاط موضوع العقد بالالتزام باللوائح والتعليمات
الصادره له فى هذا الشأن ويكون مسئولا عن اى اضرار تصيبه او تصيب الغير وعن اى رسومات او
غرامات تستحق نتيجة لمخالفه ذلك.

البند السادس

يلتزم الطرف الثانى بعدم ادخال اى توسيعات او تغييرات او تعديلات بالعين موضوع العقد الا بتصديق
كتابى من الطرف الاول وفى حالة مخالفه ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار ودون
اى مسئوليته على الطرف الاول .

البند السابع

يقر الطرف الثانى انه قد عاين العين موضوع العقد المعاينه النافيه للجهاله طبقا للقانون وقد حازت قبوله
ويتعهد بالصيانه والعناية به والانتفاع به على النحو الذى لا يعرضه للخطر .

طرف ثانى
التوقيع)

طرف اول
التوقيع)

(

م. ح. محمد

البند الثامن

يحق للطرف الثاني بان يتنازل او يوزر من الباطن كل او جزء من المكان موضوع العقد مهما كانت سباب بمقابل او بدون مقابل لاي شخص واذا خالف ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة بذار ودون اي مسؤوليه على الطرف الاول.

٢- لا يحق للطرف الثاني التصرف في كل او جزء من المكان موضوع العقد بالبيع او الهبة او الرهن او تترتب اي حق على الوحدة للغير او استغلالها على اي وجه اخر غير المحدد بالعقد ويقع باطلا كل عمل اجراء او تصرف ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني وتابعيه اثناء فتره هذا العقد اتباع تعليمات الامن التي تصدر لهم من دار ضباط المدفعيه وتكون نافذه عليهم وعلى تابعيه

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بمسئوليته الكامله عن اي اضرار تصيبه او تصيب الغير نتيجة لاستغلال موضوع هذا العقد ولا يجوز له الرجوع على الطرف الاول باي مطالب ماليه او اصلاح ما قد يحدث من تلفيات بعد استلامها .

البند الحادي عشر

يحق للطرف الاول اذا ماصدرت اليه تعليمات او اوامر عسكريه من شأنها ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ هذا العقد ومن ثم يعتبر تحقيقها فاسخ ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه بعد انقضاء يوم من تاريخ الاخطار بذلك.

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باجراء الترميمات والاصلاحات للعين محل العقد خلال فتره التعاقد دون الرجوع للطرف الاول مع الالتزام بالشكل الجمالي الخارجى .

البند الثالث عشر

يقوم الطرف الثاني بانتفاع ينصب على العين محل العقد دون سواها والتي هي ملك الطرف الاول .

البند الرابع عشر

مدته هذا العقد سنه واحده تبدأ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ وتنتهى فى ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٦ وفى حاله رغبه الطرف الثانى انهاء العقد قبل المده المتفق عليها يلتزم باخطار الطرف الاول كتابياً قبل ثلاث شهور من رغبته فى انهاء العقد ويحق للطرف الاول الرجوع بالتعويض .

البند الخامس عشر

بانتهاء مده العقد يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد بالاضافه الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبه باى تعويض عنها .

طرف اول
التوقيع ()

طرف ثانى
التوقيع ()

البند السادس عشر

الطرف الثاني أثناء مدة سريان هذا العقد بالتزام باتباع تعليمات امن دار ضباط المدفعية وتكون
عنه وعلى تابعه .

البند السابع عشر

- ١- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد.
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بعدم وضع أي اشغالات امام المبنى موضوع العقد.

البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بان يقدم الموافقة الامنية الصادرة له من جهاز الامن الحربي للقوات المسلحة وفي
حاله عدم صدورها او عدم التصديق له يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى اذار ودون اي
مسئولية على الطرف الاول .

البند التاسع عشر

يخضع العقد فيما لم يرد بشأنه نص لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية في شأن
تنظيم المناقصات والمزايدات.

اتخذ كلاً من الطرفين العنوان المثبت في صدد هذا العقد محلاً مختاراً لهما يتم التخابر بشأنه وفي حالة
قيام الطرف الثاني بتغيير محله المختار فيتم اخطار الطرف الاول بذلك التغيير .

البند العشرون

حرر هذا العقد من نسختين الطرف الثاني نسخة والطرف الاول نسخة للقيام بتنفيذ ما ورد بهذا العقد .

التوقيع ()
لواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة



التوقيع ()
الإسم / طارق محمد
رقم قومي / ٢٩٢٩٠١١٤٤٣٦٧٤